

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3555/2539

นาย แถม ณะ อบ เหล็ก
กระทรวงการคลัง กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 30, มาตรา 35

การขอกลับเข้ามารับราชการใหม่ของโจทก์กับการบอกเลิก รับบำนาญเป็นคนละเรื่องกัน แต่ก็ไม่มียกกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ยื่นเรื่องทั้งสองพร้อมกัน ทั้งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2495 มาตรา 33 วรรคสี่และวรรคห้าก็ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องยื่นหนังสือการบอกเลิกรับบำนาญตั้งแต่เมื่อใด การที่โจทก์ยื่นหนังสือการบอกเลิกรับบำนาญพร้อมกับหนังสือขอกลับเข้ามารับราชการใหม่โดยไม่รอให้กรมการปกครองที่โจทก์สังกัดอยู่เดิมมีคำสั่งให้โจทก์กลับเข้ามารับราชการใหม่เสียก่อนจึงไม่ขัดต่อมาตรา 30 วรรคสี่ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 30 วรรคห้า บัญญัติเพียงว่า การบอกเลิกรับบำนาญให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานส่งไปยังกระทรวงการคลังจำเลย โดยผ่านกระทรวงเจ้าสังกัด มิได้กำหนดว่าต้องยื่นต่อกองคลังในกรมและกระทรวงเจ้าสังกัด การที่โจทก์ยื่นหนังสือการบอกเลิกรับบำนาญต่อผู้อำนวยการกองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพภายในกรมและกระทรวงเจ้าสังกัดของโจทก์ต้องถือว่าเป็นการยื่นผ่านกระทรวงเจ้าสังกัดแล้ว จำเลยจึงต้องนับเวลาราชการช่วงแรกของโจทก์รวมกับเวลาราชการช่วงที่โจทก์กลับเข้ามารับราชการใหม่เพื่อคำนวณบำนาญให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นกระทรวงในรัฐบาล กรมบัญชีกลางจำเลยที่ 2 เป็นกรมในสังกัดจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองมีอำนาจหน้าที่พิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 โจทก์เป็นบุคคลซึ่งมีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ โดยโจทก์เริ่มรับราชการตำแหน่งเสมียนมหาดไทยอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร สังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2494 ต่อมาเดือนตุลาคม 2515 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอตรีกิ่งอำเภอตรีเทพอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2517 โจทก์ลาออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อนับอายุราชการขณะนั้นรวมทั้งเวลาราชการทวิคูณด้วยแล้วจะได้ถึง 32 ปีเศษ แต่เนื่องจากโจทก์ไม่ได้รับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 โจทก์จึงทำเรื่องราวขอกลับเข้ามารับราชการใหม่ทั้ง ๆ ที่โจทก์มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมาย แต่ก็มิได้เคยขอรับและได้ระบุไว้ในเรื่องขอกลับเข้ามารับราชการใหม่ว่าเลิกรับบำนาญ ครั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2518 โจทก์ได้รับคำสั่งให้กลับเข้ามารับราชการใหม่ในตำแหน่งปลัดอำเภอตรีอำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และรับราชการเรื่อยมาจนวันที่ 30 กันยายน 2532 จึงเกษียณอายุราชการ รวมเวลาราชการตอนหลังนี้ 14 ปี กับ 11 เดือนเศษ และเมื่อรวมกับเวลาเดิมแล้วเป็นเวลา 47 ปีเศษ โจทก์ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้าย 7,600 บาทเมื่อคำนวณตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 72(2)(ข) จะได้รับบำนาญเดือนละ 7,239 บาท โดยโจทก์เสนอเรื่องราวขอรับบำนาญไปยังจำเลยทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสองสั่งจ่ายบำนาญให้โจทก์เดือนละ 3,095 บาท โดยจำเลยทั้งสองเห็นว่าโจทก์มีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญเพียง 14 ปี 10 เดือนเศษ และปัดให้เป็น 15 ปีเท่านั้น หาได้นำเวลาที่โจทก์รับราชการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2492 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2517 รวมเข้ากับเวลาราชการตอนหลังไม่ โจทก์เห็นว่า คำสั่งของจำเลยทั้งสองไม่ถูกต้องเพราะถือว่าโจทก์ได้บอกเลิกรับบำนาญภายใน 30 วัน นับแต่

วันกลับเข้าราชการใหม่แล้ว ขอให้หมีคำพิพากษาแสดงว่าโจทก์มีสิทธินับเวลาราชการเดิมและเวลาราชการครั้งใหม่ต่อเนื่องกันรวมเป็น 47 ปี 7 เดือน 15 วัน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งจ่ายบำนาญเพิ่มแก่โจทก์อีกเดือนละ 4,144.50 บาท นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2532 ตลอดไปจนครบถ้วนตามสิทธิของโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2492 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2517 โจทก์ลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยโจทก์มีสิทธิที่จะได้รับบำนาญ จำเลยทั้งสองจึงได้ส่งจ่ายบำนาญโดยเหตुरับราชการนานให้แก่โจทก์เดือนละ 1,023 บาท นับตั้งแต่วันที่โจทก์ลาออกเป็นต้นไป โดยให้โจทก์รับบำนาญทางจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อมาปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโจทก์จึงได้ยื่นเรื่องราวเพื่อขอลับเข้ามารับราชการใหม่ และกรมการปกครองก็ได้มีคำสั่งให้รับโจทก์กลับเข้ามารับราชการใหม่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2518 แต่เนื่องจากที่โจทก์กลับเข้ามารับราชการใหม่ในครั้งนี้ได้รับเงินเดือนขึ้น 1,550 บาท ซึ่งเท่ากับเงินเดือนตอนที่โจทก์ลาออกจากราชการ จึงทำให้โจทก์ต้องถูกงดรับบำนาญไประหว่างที่โจทก์กลับเข้ามารับราชการใหม่ อันเป็นผลตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หาใช่โดยการบอกเลิกรับบำนาญของโจทก์ไม่ ทั้งโจทก์ไม่เคยยื่นหนังสือบอกเลิกรับบำนาญเพื่อขอนับอายุราชการต่อเนื่องกันถึงจำเลยทั้งสองดังนั้นเมื่อโจทก์กลับเข้ามารับราชการใหม่ตลอดมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2532 จึงมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญในตอนหลังที่กลับเข้ามารับราชการใหม่เป็นเวลา 14 ปี 11 เดือนเศษปัดขึ้นเป็น 15 ปี โจทก์ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้าย 7,600 บาท จำเลยทั้งสองจึงคำนวณบำนาญตามเงินเดือนเดือนสุดท้ายของโจทก์เฉพาะเวลาราชการครั้งใหม่เป็นบำนาญเดือนละ 2,072.72 บาท รวมกับบำนาญเดิมซึ่งถูกงดไว้เนื่องจากการกลับเข้ามารับราชการใหม่อีกเดือนละ 1,022 บาท รวมเป็นบำนาญทั้งสิ้นเดือนละ 3,095.72 บาท โดยได้ส่งจ่ายให้โจทก์ไปรับบำนาญทางจังหวัดนนทบุรี

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2532 เป็นต้นไปอันเป็นการชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แล้ว การที่โจทก์อ้างว่า ระบุไว้ในเรื่องขอกลับเข้ามารับราชการใหม่ว่าโจทก์ขอเลิกระบำนานาญไม่เป็นความจริง อีกทั้งการระบุไว้ในเรื่องขอกลับเข้ามารับราชการใหม่ก็ไม่ทำให้เกิดผลตามกฎหมายที่จะทำให้นับเวลาราชการเดิมต่อเนื่องกับเวลาราชการครั้งใหม่ของโจทก์ได้ เพราะพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 กำหนดให้การบอกเลิก รับบำนานาญในขณะที่กลับเข้ามารับราชการใหม่ อันจะมีผลให้นับเวลาราชการเดิมกับ เวลาราชการครั้งใหม่ต่อเนื่องกันได้นั้น ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ส่งไปยังจำเลยที่ 1 โดยผ่านกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน 30 วัน นับแต่วันกลับเข้ารับ ราชการใหม่แต่โจทก์อ้างว่าได้ยื่นเรื่องราวขอกลับเข้ามารับราชการใหม่ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันลาออกคือเดือนกุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่กรมการปกครอง จะมีคำสั่งให้รับโจทก์กลับเข้ามารับราชการใหม่จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นตาม กฎหมายดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจ่ายบำนาญเพิ่มให้แก่โจทก์นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2532 เป็นต้นไป โดยให้นับเวลาราชการของโจทก์ในช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2492 ต่อเนื่องกับเวลาราชการในช่วงหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2518 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2532 เพื่อบำนาจบำนาญให้แก่โจทก์ตามสิทธิของ โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้ยื่นหนังสือการบอกเลิก
รับบำนาญต่อจำเลยทั้งสองนั้นเห็นว่า ทั้งตามคำฟ้องและในชั้นพิจารณาโจทก์อ้างว่า
โจทก์ยื่นหนังสือการบอกเลิกรับบำนาญพร้อมกับหนังสือขอกลับเข้ามารับราชการใหม่
ต่อผู้อำนวยการกองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ไม่ได้อ้างว่ายื่นหนังสือการบอกเลิกรับบำนาญต่อจำเลยทั้งสองดังที่จำเลย
ทั้งสองฎีกา เรื่องนี้ศาลอุทธรณ์ฟังว่า โจทก์ยื่นหนังสือการบอกเลิกรับบำนาญพร้อม
กับหนังสือขอกลับเข้ามารับราชการใหม่ต่อผู้อำนวยการกองอัตรากำลังและส่งเสริม
สมรรถภาพจริง เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ได้โต้แย้งคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ดัง
กล่าว เช่นนี้ย่อมฟังได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ฎีกาจำเลยทั้งสอง
ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า เรื่องการขอกลับเข้ามารับราชการใหม่กับเรื่องการ
บอกเลิกรับบำนาญเป็นคนละเรื่องกัน เมื่อโจทก์ยื่นหนังสือขอกลับเข้ามารับราชการ
ใหม่แล้ว โจทก์ต้องนำคำสั่งดังกล่าวไปประกอบการยื่นหนังสือการบอกเลิกรับบำนาญ
ต่อผู้อำนวยการกองคลังเพื่อขออนับเวลาราชการติดต่อกันภายใน 30 วัน นับแต่วัน
กลับเข้ามารับราชการใหม่ การที่โจทก์ยื่นเรื่องดังกล่าวทั้งสองเรื่องพร้อมกันต่อผู้อำนวยการ
กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพย่อมไม่ถูกต้อง และขัดต่อมาตรา 30
วรรคสี่และวรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 จึง
ไม่มีสิทธินับเวลาราชการช่วงแรกรวมกับเวลาราชการช่วงที่กลับเข้ามารับราชการ
ใหม่นั้น เห็นว่า แม้การขอกลับเข้ามารับราชการใหม่กับการบอกเลิกรับบำนาญจะเป็น
คนละเรื่องกันแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ยื่นเรื่องทั้งสองดังกล่าว
พร้อมกันทั้งตามบทบัญญัติในมาตรา 30 วรรคสี่และวรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นไว้ว่าจะต้อง
ยื่นหนังสือการบอกเลิกรับบำนาญตั้งแต่เมื่อใดการที่โจทก์ยื่นหนังสือการบอกเลิกรับ
บำนาญพร้อมกับการยื่นหนังสือขอกลับเข้ามารับราชการใหม่โดยไม่รอให้กรมการ

ปกครองมีคำสั่งให้โจทก์กลับเข้ามารับราชการใหม่เสียก่อนก็หาขัดต่อมาตรา 30
วรรคสี่ ไม่ ส่วนการที่โจทก์ยื่นหนังสือการบอกเลิกรับบำนาญต่อผู้อำนวยการกอง
อัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ มิได้ยื่นต่อผู้อำนวยการกองคลังนั้น มาตรา 30
วรรคห้า บัญญัติเพียงว่า การบอกเลิกรับบำนาญให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็น
หลักฐานส่งไปยังจำเลยที่ 1 โดยผ่านกระทรวงเจ้าสังกัดตั้งที่จำเลยทั้งสองอ้าง ดังนั้น
การที่โจทก์ยื่นหนังสือการบอกเลิกรับบำนาญต่อผู้อำนวยการกองอัตรากำลังและส่งเสริม
สมรรถภาพภายในกรมและกระทรวงเจ้าสังกัดของโจทก์ต้องถือว่าเป็นการยื่น
ผ่านกระทรวงเจ้าสังกัดแล้ว โจทก์จึงได้ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคห้า แล้ว จำเลย
ทั้งสองจึงต้องนับเวลาราชการช่วงแรกของโจทก์รวมกับเวลาราชการช่วงที่โจทก์กลับ
เข้ามารับราชการใหม่เพื่อคำนวณบำนาญให้แก่โจทก์ฎีกาจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
เช่นเดียวกัน"

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>